

법인카드 사용 및 「법인카드 관리 및 사용지침」 부정정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☒☒ ◆실은 총무, 인사, 회계, 예산편성 및 운영 등의 업무를 담당하면서 *개의 법인카드(주유전용 *, 하이패스 전용 * 포함)를 운영하고 있고, 「법인카드 관리 및 사용지침」을 제정하여 운영하고 있다.
- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 ‘청탁금지법’이라 한다)에 따르면 지자체, 시의회, ♀♀의 소속 직원은 업무관련자로부터 *만 원을 초과하는 음식물을 제공받아서는 안되며,
 - 「법인카드 관리 및 사용지침」 제11조 제1항 내지 제2항에 따르면 “공휴일 및 토요일 포함 휴무일, 휴가기간”과 “심야시간(23:00 ~ 06:00)”에는 법인카드를 사용할 수 없다.
- 그런데 감사대상기간 동안 법인카드 사용 실적 및 업무추진비 집행실적을 점검한 결과 “20##. #. #. ♀♀원 ⚡처 ☆직급 등과 업무협의를 위한 식사비용 집행, *원” 등 지자체, 시의회, ♀♀ 등과의 음식물 제공 건이 다수 확인되었으며 이 경우 *만 원을 초과하지 않았음을 증빙하여야 하나 세부내역이 확인되지 않아 청탁금지법 위반 오해의 소지가 있다.
 - 또한 감사대상기간 동안 사용한 법인카드 사용 실적 *건을 감사데이터 분석 프로그램을 활용하여 분석한 결과 대기근무자의 식비로 토요일, 일요일의 사용 내역이 토요일 *건, 일요일 *건이 확인되어 지침을 위반한 것으로 확인되었다.
- 따라서 지출결의서에 집행목적, 대상(물품수령인, 접대상대방 등), 집행내역 등을 구체적으로 명시하여 청탁금지법 위반을 방지하도록 개선할 필요가 있고,
 - 회사형편상 휴무일 등에도 법인카드를 불가피하게 사용해야 하는 점을 고려하여 사용금지 예외조항에 대해서도 실정에 맞도록 개정할 필요가 있다.

❖ (관계기관 의견) ☒☒는 감사의견을 수용하면서 「법인카드 관리 및 사용지침」을 개정하여 청탁금지법 위반 및 법인카드 관리 및 사용지침 위반이 발생하지 않도록 관리를 강화하겠다고 하였다.

조치사항

☒☒ 사장은

- ① 「법인카드 관리 및 사용지침」에 대해 휴일 사용 등 실정에 맞도록 개정하시고(개선),
- ② 법인카드 사용 후 지출결의서에 집행목적, 대상(물품수령인, 접대상대방 등), 집행내역 등 용도가 구체적으로 명시하도록 관리 강화 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	◆실
관련부서	